

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte el reclamante individualizado en nómina adjunta, dedujo insistencia en contra de CLARO CHILE SpA, domiciliada en Avenida El Salto N°5450, Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de los cobros por cuotas de arriendo de equipo no reconocidas, cargados a la línea telefónica singularizada en la nómina y pérdida de numeración derivada.
2. Que, mediante Ord. N°821749, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 13 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.
3. Que, mediante Ingreso Subtel N°159533, de 17 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de la reclamada que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que “Al respecto, debemos señalar que, línea reclamada N°xxxx45614 se encuentra cancelada en nuestra compañía desde el 06 de septiembre del 2024 por el área de cobranza, ya que mantiene impago saldo total de \$75.996.- correspondiente al cargo de dos boletas con N°252346973 con vencimiento el 02 de abril del y N°254197737 con vencimiento el 02 de mayo del 2024, facturadas por total de \$37.998.- cada una



Información de boletas que se visualiza en www.clarochile.cl

Nombre del titular de la cuenta: [REDACTED]			
		Monto	Vencimiento
[Icono Móvil]	Claro Móvil	Vencida \$ 37.998	02-04-2024
[Icono Móvil]	Claro Móvil	Vencida \$ 37.998	02-05-2024

Dicho lo anterior, debemos mencionar primeramente que, de acuerdo a condiciones contractuales mencionadas en contratación de servicios, clausula N°4 estipula lo siguiente:

Si no se produce el pago de los SERVICIOS adeudados dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de vencimiento del correspondiente documento de cobro, CLARO estará facultado para poner término al contrato de suministro respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

Por lo tanto, primera boleta adeudada N°252346973, tuvo vencimiento el 02 de abril del 2024, por lo que cancelación de servicios se aplicó de manera correcta y, no es posible de recuperar línea mientras no se regularice saldo pendiente de todas sus líneas.

Asimismo, se recuerda que, la reconexión y/o recuperación de línea reclamada, finalizada involuntariamente (cobranzas), puede solicitarse en un plazo máximo de 180 días (art. 45 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones), posterior a la finalización. Cabe destacar que, este procedimiento se realiza directo en cualquier Sucursal a lo largo del país.

Referente a cobro de equipo, presenta formulario de solicitud de servicios móviles folio N°1673830590, celebrado con nuestro cliente el día 01 de enero del 2023 y firmado bajo validación biométrica, aceptando activar línea móvil N° [REDACTED] con equipo móvil XIAOMI REDMI NOTE 11 128GB GRIS bajo contrato en modalidad de arriendo por 18 meses, pagando PIE inicial de \$29.900.- más 12 cuotas de \$23.000.- cada una. Se adjunta contrato y anexo de equipo.

Es por ello que, cuota N°12 terminó en boleta N°248696885 con vencimiento el 02 de febrero del 2024, por lo cual hemos realizado rebaja de \$48.564.- debido al cobro de cuota de equipo en últimas dos boletas ya mencionadas, quedando total a pagar de \$27.434.- en cuenta financiera N° 238069154, que corresponde solo al cobro de plan de dos meses.”

4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con los cobros por cuotas de arriendo de equipo no reconocidas, cargados a la línea telefónica singularizada en la nómina y pérdida de numeración derivada. El reclamante señala en este sentido que reclama ya que contrata una línea N°xxxx45614 con cual tendría un contrato a 12 cuotas, ésto fue en diciembre de 2022 por lo cual se terminaba en diciembre de 2023 pero en abril de 2024 aún se guían generando cobros por cuotas de equipo y al reclamar dicha situación en la compañía no le dan respuesta ni solución y deja de cancelar, por toda esta situación sufre la pérdida de la línea. Solicita a la compañía poder otorgar nuevamente el número de la línea reclamada. Se presenta ante Subtel para su conocimiento y tramitación.

2. Que, es dable señalar que las materias relativas a derechos y deberes emanados de contratos de arriendo con opción de compra de equipos móviles, escapan del ámbito de competencia de esta Subsecretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° bis de la ley en relación con el artículo 1° del Reglamento.

3. Que, el Reglamento, si bien dispone en su artículo 1º, que se aplica a los reclamos que se formulen por, entre o en contra de concesionarios, usuarios y particulares en general, agrega que dichos reclamos deben referirse a cualquier cuestión derivada de la ley, de los cuerpos reglamentarios y de los planes y normas técnicas, cuyo cumplimiento deba ser vigilado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que otros organismos tengan en la materia, lo que no ocurre en la especie por tratarse de una materia no regulada por la ley, los cuerpos reglamentarios o los planes y normas técnicas.

4. Que, atendido lo anterior, es de competencia del Servicio Nacional del Consumidor, conocer respecto de la materia reclamada, asistiéndole al reclamante el derecho de ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga.

5. Que, finalmente, al reclamante le asiste siempre el derecho de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia.

6. Que, respecto del corte de suministro, cabe indicar que la reclamada adjunta en su respuesta, copia de histórico de pagos asociados a la línea objetada, el que da cuenta de que la reclamante adeuda 2 boletas con vencimiento el 02 de abril y 02 de mayo por un valor total de \$75.996.-, lo que generó el consecuente corte de servicio, y en este sentido el Artículo 64º del Reglamento de servicios de Telecomunicaciones establece: *"El proveedor de servicios de telecomunicaciones podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo. El corte del servicio impedirá realizar cualquier tipo de comunicación, exceptuadas aquéllas exentas de pago a las que se refiere el inciso segundo del artículo 21º de este Reglamento; y salvo en aquellos casos en que el cobro del servicio se efectúe por adelantado, en cuyo caso sólo procederá el corte una vez que efectivamente se haya suministrado el servicio que ya ha sido pagado."*

7. Que, ahora bien, el Artículo 28º del Reglamento de servicios de Telecomunicaciones establece: *"El no pago del servicio adeudado, dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de vencimiento del correspondiente documento de cobro, faculta al proveedor del servicio para poner término al contrato de suministro correspondiente."*

8. Que, atendido lo antes señalado, tanto el corte de suministro como termino de contrato y numeración telefónica es procedente.

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19º del Reglamento, SE RESUELVE:

RECHAZAR la insistencia presentada por el reclamante ya individualizado, en contra de CLARO CHILE SpA, en lo relativo al término de contrato unilateral y pérdida de numeración telefónica, atendido lo señalado en los considerandos 6º a 8º

DECLARAR LA INCOMPETENCIA de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para conocer y resolver respecto de los cobros por cuotas de arriendo de equipo móvil.

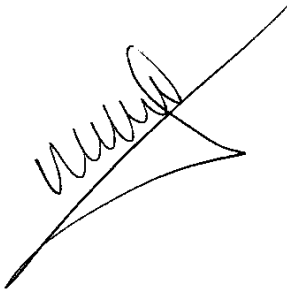
Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y al reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1090538/24

OGI

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.